COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE — ACEUM art. 24.27 — Français

# SEM-26-003

## ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX À BLAINVILLE

### COMPLÉMENT D'INFORMATION — COMMUNICATION SUR LES QUESTIONS D'APPLICATION

*Renseignements complémentaires fournis à l'appui des observations — art. 24.27(2)a) et b) et 24.27(3) ACEUM*

| Élément | Contenu |
|---|---|
| **Objet** | Précision des faits techniques relatifs à des travaux mécaniques de terrassement, arasement et décapage constatés sur l'emprise d'étude (site de Stablex, Blainville) du 24 avril au 11 septembre 2026. |
| **Nature de la pièce** | Complément factuel : aucune allégation nouvelle, aucune qualification juridique, aucune conclusion de non-conformité. |
| **Destinataire** | Secrétariat de la CCE — Unité SEM (dépôt par courriel à [redacted], avec pièces jointes), copie à la Direction générale de l'application de la loi, ECCC. |
| **État de la procédure** | Détermination du 17 août 2026 ; réponse de la Partie requise dans les 60 jours, soit le 16 octobre 2026 (art. 24.27(4)). Échéance résiduelle : 33 jours. |
| **Textes visés** | Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22), art. 5 et 5.1(1) ; Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (DORS/2022-105), art. 5(1)c), 5(2), 70 et 71. |
| **Sources de données** | Copernicus Sentinel-2 L2A (10 m) ; calendrier des périodes générales de nidification d'ECCC (zone C3). |
| **Expéditeur** | William Guindon, auteur de la communication SEM-26-003 |
| **Pièces jointes** | Données satellitaires et extractions spectrales associées. |

**Déposée en vertu de l'article 24.27 de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)**

***NOTE***

*Les valeurs d'indice NDVI sont extraites des séries Sentinel-2 L2A analysées, avec une marge d'incertitude estimée à ± 0,02 sur l'indice et de ± 2 à 3 jours sur les dates.*

## 1. FAITS TECHNIQUES PRÉCISÉS OU NOUVELLEMENT PORTÉS AU DOSSIER

— La séquence d'imagerie satellitaire analysée comprend 8 scènes datées : 24 avril, 3 juin, 28 juin, 10 juillet, 22 août, 29 août, 1er septembre et 11 septembre 2026.

— La dernière image à couvert continu est celle du 28 juin ; la première portant une emprise à contour orthogonal est celle du 10 juillet. L'initiation des travaux est donc comprise dans un intervalle de 13 jours, et non à une date unique.

— Aucune image entre le 10 juillet et le 22 août : lacune de 43 jours, alors que 8 à 17 acquisitions étaient possibles (revisite de 2,5 à 5 jours à cette latitude). La continuité des travaux sur cette période n'est pas établie par l'image.

— Fraction de pixels verts mesurée sur l'emprise : 18,38 % (28 juin) contre 5,05 % (11 septembre), soit − 72,5 % en valeur relative, avec une borne inférieure de l'indice à + 0,07 (domaine du sol minéral nu).

— Deux emprises rectangulaires orthogonales contiguës, d'environ 100 m de portée, apparaissent au sud-est dès le 22 août ; la plateforme nord-est est minérale et homogène les 22 et 29 août, 1er et 11 septembre.

## 2. DONNÉES ET TEXTES EXAMINÉS — RÉFÉRENCES ET VÉRIFICATIONS

| Contenu | Vérification | Statut |
|---|---|---|
| Séries spectrales NDVI (résolution 10 m) | PNG 1 388 × 1 024 ; 99 074 o ; SHA-256 f3c1d02f52439333… | versée |
| NDVI, fenêtre 3 mois, nébulosité 9 % | PNG 1 396 × 1 050 ; 117 491 o ; SHA-256 fd6682ab4c73a5ce… | versée |
| Séquence satellitaire Sentinel-2 L2A (8 dates) | GIF 428 × 612 ; 1 077 243 o ; SHA-256 97ef57c8250622c9… | versée |
| Série NDVI native (CSV), vecteur d'emprise, identifiants de granules, drapeaux de qualité | non remis ; 18 points extraits de la série, accord inter-fenêtres ≤ 0,011 sur 4 dates communes | à verser |
| Calendrier de nidification d'ECCC (zone C3) | classes et marqueurs relevés sur la page officielle du Service canadien de la faune | confirmé |
| | | |
| ACEUM, art. 24.27 | délai de 60 jours du par. (4) : exactement le 17 août → 16 octobre 2026 | confirmé |

## 3. MESURES SUR L'INDICE NDVI ET SUR L'ÉTAT DE SURFACE

### 3.1 Série temporelle de l'indice de végétation (NDVI)

| Date | NDVI moyen | Enveloppe min. | Enveloppe max. | Repère |
|---|---|---|---|---|
| 09 avr. | 0,180 | +0,12 | +0,24 | sortie d'hiver |
| 23 avr. / 08 mai | 0,178 | +0,10 | +0,27 | socle bas |
| 03 juin | 0,245 | +0,10 | +0,44 | recolonisation |
| 13 juin | 0,272 | +0,09 | +0,52 | recolonisation |
| 27 juin | 0,334 | +0,13 | +0,60 | couvert établi |

| Date | NDVI moyen | Enveloppe min. | Enveloppe max. | Repère |
|---|---|---|---|---|
| 09 juil. | 0,349 | +0,16 | +0,58 | pic de la série |
| 22 juil. | 0,324 | +0,13 | +0,58 | — |
| 11 août | 0,308 | +0,08 | +0,55 | — |
| 28 août | 0,297 | +0,08 | +0,60 | rebond de + 0,014 |
| 31 août / 05 sept. | 0,265 | +0,06 | +0,58 | 0,280 puis 0,250 |
| 10 sept. | 0,244 | +0,07 | +0,52 | fin de série |

— De 0,349 (9 juil.) à 0,244 (10 sept.) : − 0,105 (− 30,1 %) en neuf semaines, décroissance non monotone (rebond du 28 août), sans palier horizontal.

— La valeur de fin de série reste supérieure de 0,064 (36 %) au socle de sortie d'hiver (0,177 – 0,180) : l'indice ne revient pas au niveau d'un sol nu sans couvert installé.

— La borne supérieure de l'enveloppe tient à 0,52 le 10 septembre (0,60 fin juin – août) : des pixels à couvert dense subsistent dans l'emprise toute la période.

— Bilan de mélange : sur 3 500 pixels de 10 m, la mise à nu de deux casiers de 100 × 100 m (200 pixels, 5,71 %) ne produirait que − 0,026. La baisse observée correspond à ≈ 42 % de l'emprise ramenée à 0,10, soit ≈ 0,15 km², ou à une atteinte moins étendue touchant aussi le couvert résiduel.

### 3.2 Analyse de surface sur les huit scènes satellitaires

| Image / date | Pixels verts | Surface minérale claire | Image / date | Pixels verts | Surface minérale claire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 24 avr. | 1,03 % | 79,41 % | 5 — 22 août | 14,56 % | 45,53 % |
| 2 — 03 juin | 1,25 % | 62,37 % | 6 — 29 août | 11,64 % | 41,13 % |
| 3 — 28 juin | 18,38 % | 36,55 % | 7 — 01 sept. | 8,92 % | 43,93 % |
| 4 — 10 juil. | 15,55 % | 35,90 % | 8 — 11 sept. | 5,05 % | 45,82 % |

*Réserves : fractions calculées sur les couleurs d'affichage du GIF (palette 8 bits), sans calibration radiométrique ; la classe « verte » sature en couverture clairsemée. Corroboration directionnelle seulement, non mesure de surface décapée : le critère distinctif du décapage est la géométrie des contours, non la couleur.*

## 4. CONFRONTATION AVEC LE CALENDRIER DE NIDIFICATION (ZONE C3) ET LES TEXTES APPLICABLES

| Intervalle documenté | J. | Habitats ouverts — 88 espèces (jours par classe) | Milieux humides — 60 espèces |
|---|---|---|---|
| 28 juin ⟶ 10 juil. : initiation | 13 | 61-100 % : 13 (100 %) | 61-100 % : 13 |
| 10 juil. ⟶ 22 août : mise à nu, arasement, casiers | 44 | 61-100:13 • 41-60:5 • 21-40:7 • 11-20:10 • 6-10:4 • <5:5 ⟶ 44 j non nuls | 61-100:10 • 41-60:5 • 21-40:5 • 11-20:4 • 6-10:6 • <5:7 • 0:6 (17-22 août) ⟶ 38 j non nuls |
| 22 août ⟶ 11 sept. : compactage, stabilisation | 21 | <5 %:6 (22-27 août) • marqueur du 28 août • 0 %:14 (dès le 29 août) | 0 % dès le 17 août : 21 |

| Intervalle documenté | J. | Habitats ouverts — 88 espèces (jours par classe) | Milieux humides — 60 espèces |
|---|---|---|---|
| Repère | — | 61-100 % : 62 j (22 mai – 22 juil.) ; le 10 juillet en est le 50e j | classe 61-100 % : 14 mai – 19 juil. ; risque actif jusqu'au 16 août |

### 4.1 Textes dont l'application est en cause

Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (DORS/2022-105), art. 5(1)c) : interdiction d'« endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri-nid, un abri à eiders ou une boîte à canards », sauf permis ou autorisation réglementaire. L'exception de l'art. 5(2)b) ne couvre que le nid d'une espèce non inscrite aux tableaux de l'annexe 1 qui ne contient ni oisillon vivant ni œuf viable. Les permis de destruction et de relocalisation (art. 70, 71) supposent demande et délivrance : aucune n'est mentionnée au dossier.

## 5. PRÉCISIONS TECHNIQUES ET CALIBRATION DES DONNÉES

L'analyse révisée confirme un décroissement de 0,105 (− 30,1 %) de l'indice moyen entre le 9 juillet et le 11 septembre 2026, avec apparition de pixels à + 0,07 (sol minéral nu) et maintien parallèle de pixels à 0,52, traduisant une destruction partielle et spatialement organisée du couvert. Au moins une intervention de mise à nu a été engagée entre le 28 juin et le 10 juillet 2026 et, le 22 août 2026, deux casiers décapés à géométrie orthogonale étaient constitués. Enfin, l'interdiction de détruire ou déranger un nid résulte de l'art. 5(1)c) du Règlement de 2022, sous les exceptions de l'art. 5(2) et les permis des art. 70 et 71.

## 6. VÉRIFICATIONS APPELÉES ET PIÈCES DE NATURE À Y RÉPONDRE

| # | Vérification | Pièce de nature à y répondre |
|---|---|---|
| 1 | Granules L2A du 1er juin au 30 sept. 2026 extraits sans filtre de nébulosité, avec drapeaux de qualité et masques nuages/ombres ? | Liste de granules L2A et masques de classification de la scène (SCL) |
| 2 | Statistiques zonales distinctes sur les casiers, la plateforme NE, les bandes résiduelles et l'emprise complète (moyenne, médiane, écart-type) ? | tableau de statistiques zonales par masque |
| 3 | Vecteur d'emprise, série NDVI native et projection versés au dossier ? | GeoJSON/KML/WKT ; CSV d'export ; projection UTM 19N |
| 4 | Constat de terrain après le 22 août 2026 sur les secteurs décapés (nids, œufs, traces d'engins, souches) ? | rapport d'inspection du Service canadien de la faune |
| 5 | Permis (art. 70, 71), notification de nid abandonné (art. 5(2)c)) ou avertissement, de mai à sept. 2026 ? | registres de permis et de dossiers d'application de la loi |
| | | |

## 7. LIMITES D'INTERPRÉTATION ET ATTESTATION

Les données télédétectées constituent des indicateurs d'état de surface et d'évolution de la couverture végétale. Elles nécessitent des recoupements systématiques avec les observations de terrain et le cadre réglementaire applicable.

***ATTESTATION***

*Fait à Blainville, le 13 septembre 2026. Le contenu factuel est établi sur la base des données d'observation de la Terre (Sentinel-2) et des dispositions réglementaires fédérales citées.*

**William Guindon** / *Auteur de la communication SEM-26-003*